

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 319/2534

สำนัก นโยบาย และ แผน มหาดไทย

โจทก์

นาย ทอง ไส นิยม กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425, มาตรา 861

ป.วิ.พ. มาตรา 55

เมื่อจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 โดยชั้นบรรณนัต
บรรทุกของจำเลยที่ 2 ซึ่งเอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่ 3 จนสัญญาไฟจราจรในขณะ
อยู่ในความครอบครองของโจทก์จนได้รับความเสียหาย แม้โจทก์จะไม่ใช่เจ้าของ
สัญญาไฟจราจรดังกล่าวแต่โจทก์มีหน้าที่จัดหา ติดตั้ง ครอบครองและบำรุงรักษา
ให้สัญญาไฟจราจรที่ได้รับความเสียหายนั้นมีสภาพดีเช่นเดิม โจทก์จึงเสียหายจาก
การกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 เมื่อจำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำ
ละเมิดของจำเลยที่ 1 ตามกฎหมาย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลย
ทั้งสาม.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นส่วนราชการมีฐานะเทียบเท่ากรม มีหน้าที่จัดหา ติดตั้ง
ครอบครองดูแลรักษาสัญญาไฟในเขตกรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 ได้ชั้นบรรณนัต
บรรทุกของจำเลยที่ 2 ซึ่งเอาประกันภัยไว้กับบริษัทจำเลยที่ 3 ไปในทางการที่จ้าง
ของจำเลยที่ 2 โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ จำเลยที่ 1 ชั้นบรรณนัตดังกล่าวชนล้ม

สัญญาณไฟจราจรของโจทก์จนแตกหักได้รับความเสียหาย โจทก์ต้องซ่อมแซมเป็นเงิน 19,518 บาทจำเลยทั้งสามต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแก่โจทก์ โจทก์ทวงถามแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้จำเลยทั้งสามชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าของผู้ครอบครองและไม่ได้เป็นผู้จัดหาติดตั้งชุดสัญญาณไฟจราจรที่ได้รับความเสียหายจำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 และมีได้ขับรถคันเกิดเหตุไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 19,518 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันกระทำละเมิดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์มีหน้าที่จัดหา ติดตั้งครอบครอง ดูแลและรักษาสัญญาณไฟจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย ที่ 465/2521 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2521 และเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2528 จำเลยที่ 1 ลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ได้กระทำละเมิดขับรถยนต์บรรทุกในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 จนสัญญาณไฟจราจรที่โจทก์ครอบครองดูแลรักษาอยู่เสียหาย จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกดังกล่าวไว้จากจำเลยที่ 2 แล้ววินิจฉัยว่าปัญหามีเพียง

ว่าโจทก์ซึ่งมีหน้าที่เพียง จัดหา ติดตั้ง ครอบครองดูแลและรักษาสัญญาณไฟจราจร
ดังกล่าวมีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสามหรือไม่ เห็นว่า เมื่อจำเลยที่ 1
กระทำละเมิดทำให้สัญญาณไฟจราจรในขณะที่อยู่ในความครอบครองของโจทก์ต้อง
เสียหาย แม้โจทก์จะไม่ใช่ว่าเจ้าของสัญญาณไฟจราจรดังกล่าว โจทก์ก็ต้องทำการ
จัดหาติดตั้ง และบำรุงรักษาให้สัญญาณไฟจราจรที่ต้องเสียหายนั้นให้มีสภาพดีเช่น
เดิมตามหน้าที่ โจทก์จึงเสียหายจากการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 เมื่อจำเลยที่ 2
และที่ 3 ต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 ตามกฎหมาย โจทก์ย่อม
มีอำนาจฟ้องคดีนี้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงฆ์-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ